



【徐涛】2027 考研政治强化班-课程复盘笔记

思想道德与法治

社会主义法律的特征和运行、全面依法治国

【复盘笔记说明】

课堂中，徐涛老师会将考点定义为两类：

【重点】（徐涛老师会详细讲解，同学们课后务必反复琢磨）

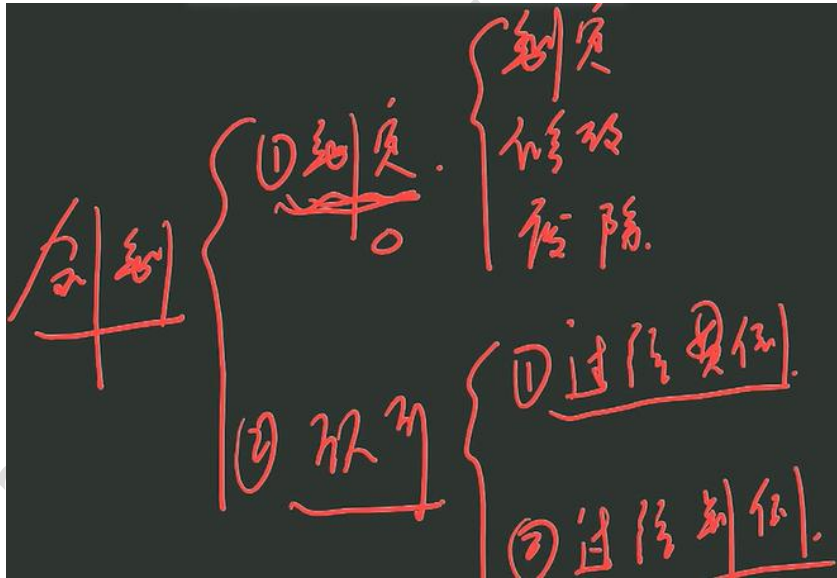
【非重点】（徐涛老师会在讲解过程中直接略过，本笔记也不会列出）

注：自 2026 考研起，分析题的命题范围大大增加，这需要我们更加注重学习的全面性。

《核心考案》P453-P461，考点 52-考点 57

考点与时间节点	课件内容	重难点提要
课前引入 00:00~2:27		1. 课前引入：梳理本章框架
考点 52 法律的含义 2:27~15:23	考点 52 法律的含义 (多选题^[12]) (1) 法律是由国家创制和实施的<u>行为规范</u>。<u>国家创制法律规范的方式主要有两种</u>：一是国家机关在法定的职权范围内依照法定程序，制定、修改、废止规范性文件；二是国家机关赋予某些既存社会规范法律效力，或者赋予先前的判例法律效力。<u>法律不但由国家制定和认可，而且由国家强制力保证实施。</u>	1. 国家创制法律的两种主要方式： (1) 制定 法律的制定、修改、废止都属于广义上的法律制定； (2) 认可 包括对过往的惯例进行认可和对过往的判例进行认可。





考研政治 核心考点

某些既存社会规范法律效力，或者赋予先前的判例法律效力。法律不但由国家制定和认可，而且由国家强制力保证实施。

(2) 法律由一定的社会物质生活条件所决定。法律作为上层建筑的重要组成部分，不是凭空出现的，而是产生于特定社会物质生活条件基础之上。社会物质生活条件是指与人类生存相关的物质资料生产方式、地理环境和人口因素等。其中，物质资料生产方式既是决定社会面貌、性质和发展的根本因素，也是决定法律本质、内容和发展方向的根本因素。物质资料生产方式包括生产力与生产关系两个方面，对法律产生决定性影响。

(3) 法律是统治阶级意志的体现。法律所体现的统治阶级意志具有整体性，不是统治阶级内部个别人的意志，也不是统治者个人意志的简单相加。统治阶级不仅迫使被统治阶级服从和遵守法律，而且要求统治阶级的成员也遵守法律。法律所体现的统治阶级意志，并不是统治阶级意志的全部，仅仅是上升为国家意志的那部分意志。除了法律，统治阶级的意志还体现在国家政令、统治阶级的道德、最高统治者的言论等形式中。

2. 法律是由一定的社会物质生活条件所决定，体现了经济基础对上层建筑的决定作用。

3. 法律是统治阶级意志的体现（三点中最重要的一点）

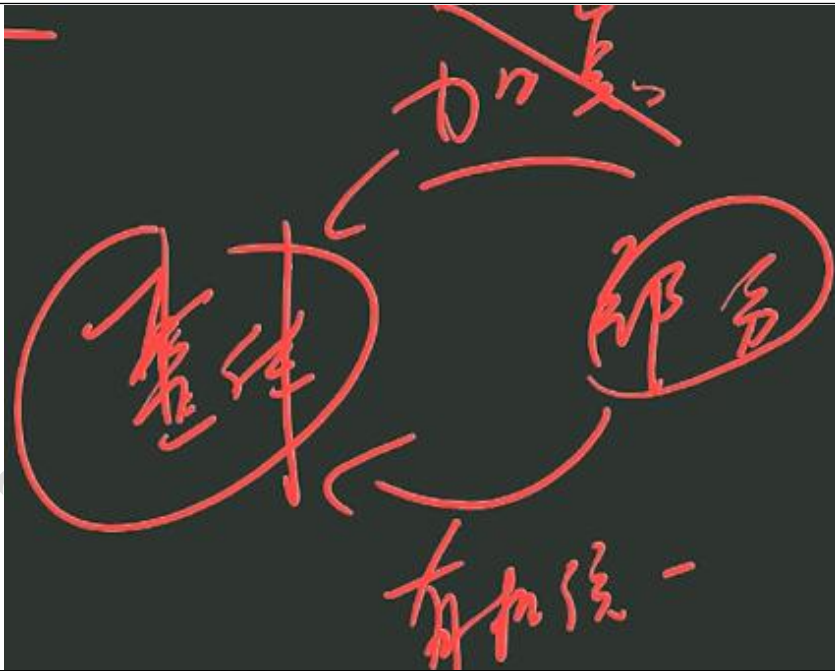
(1) 统治阶级意志具有整体性≠统治阶级内部个别人的意志≠统治者个人意志的简单相加；

（整体与部分的关系：整体≠部分的加总，整体是部分的有机统一）。

(2) 统治阶级的成员也要遵守法律；

(3) 统治阶级的意志不仅体现在法律领域，在其他诸多领域同样有所体现。





考点 53 我国社会主义法律的本质特征

15:23~17:17

考点 53 我国社会主义法律的本质特征

从本质上说，我国社会主义法律是中国特色社会主义制度的重要组成部分，是党领导人民当家作主的制度保障。其特征如下：

第一，我国社会主义法律体现了党的主张和人民意志的统一。我国社会主义法律既具有鲜明的阶级性，又具有广泛的人民性，体现了阶级性与人民性的统一。社会主义法律维护人民的根本利益，巩固中国共产党的领导地位，体现了党的主张和人民意志的统一。党领导人民制定

宪法法律，党领导人民实施宪法法律，党自身必须在宪法法律范围内活动，这就是党的领导力量的体现，也是我国社会主义法律最本质特征的具体表现。

第二，我国社会主义法律具有科学性和先进性。从本质上说，我国社会主义法律更能尊重和反映社会发展规律，具有科学性和先进性。我国法律坚持马克思主义世界观和方法论，并指导人们在法律实践中尊重和反映客观规律。我国法律适应时代发展要求，改革创新立法体制、立法程序、立法技术，使立法的质量和水平不断提高。

第三，我国社会主义法律是中国特色社会主义建设的重要保障。法的社会作用是从法在社会生活中要实现的目的角度来认识的。我国法律的社会作用体现了社会主义的本质要求，经济发展、政治清明、文化昌盛、社会公正、生态良好，都离不开社会主义法律的引领、规范和保障。

1. 我国的统治阶级是党领导下的人民群众。

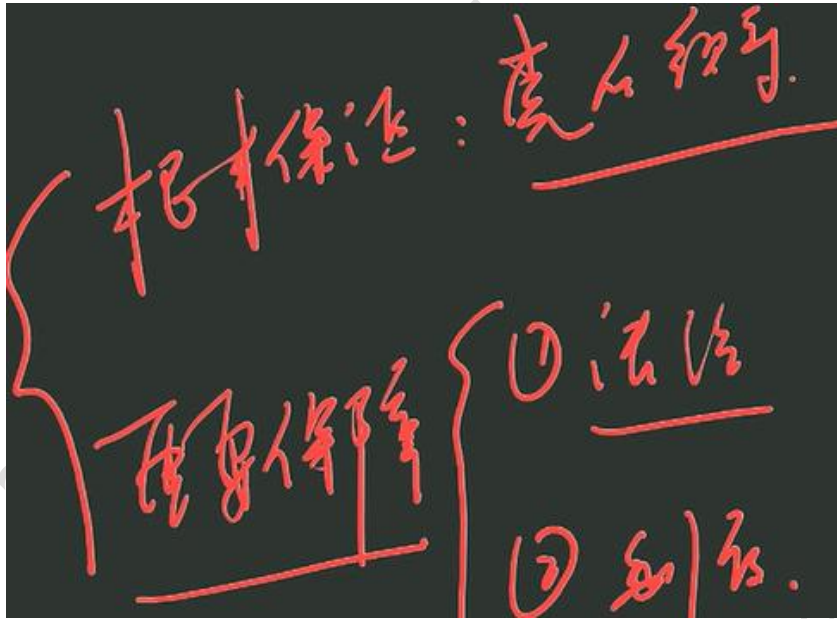
2. 我国法律坚持马克思主义的科学的的世界观和方法论，所以更先进。

3. 我国社会主义法律是中国特色社会主义建设的重要保障。

注意区分（一般化规律）：

- （1）根本保证：党的领导
- （2）重要保障：①法治②制度





考点 54 我国社会主义法律的运行

17:17~23:31

考点 54 我国社会主义法律的运行

法律的运行是一个从创制、实施到实现的过程。法律制定是国家对权利和义务，即社会利益和负担进行的权威性分配；法律的执行、适用、遵守则把法律规范转化为法律实践，把法定的权利和义务转化为现实的权利和义务。我国社会主义法律的运行具有鲜明的中国特色。

考点 54 需把握表格内容，左图中打勾的内容为重点。

1. 法律制定：立法

总结 & 扩展 6 法律的运行

法律制定	属性	法律运行的起始性和关键性环节 ✓
	环节	(1) 法律案的提出；(2) 法律案的审议；(3) 法律案的表决；(4) 法律的公布
	原则	贯彻公正、公平、公开原则，坚持科学立法、民主立法、依法立法 ✓

续表

法律执行	属性	法律实施和实现的重要环节 ✓
	原则	(1) 合法性；(2) 合理性；(3) 信赖保护；(4) 效率 ✓
	执法主体	(1) 中央和地方各级政府；(2) 各级政府中享有执法权的下属行政机构；(3) 法律授权的社会组织、行政机关依法委托的社会组织 ✓
法律适用	司法机关	国家审判机关和检察机关 ✓
	基本要求	正确、合法、合理、及时 ✓
	原则	(1) 司法公正；(2) 公民在法律面前一律平等；(3) 以事实为根据，以法律为准绳；(4) 司法机关依法独立公正行使司法权 ✓
法律遵守	属性	法律实施和实现的基本途径 ✓
	含义	(1) 依法享有并行使权利；(2) 依法承担并履行义务
	守法主体	一切组织和个人

2. 法律执行：执法
信赖保护：保护行政相对人对执法机关的合理信赖利益。

3. 法律适用：司法
司法机关：国家审判机关（法院）和检察机关（检察院）。

4. 法律遵守：守法
法律作用的发挥，既靠执法，更靠全民守法。





考点 55 全面依法治国的根本遵循

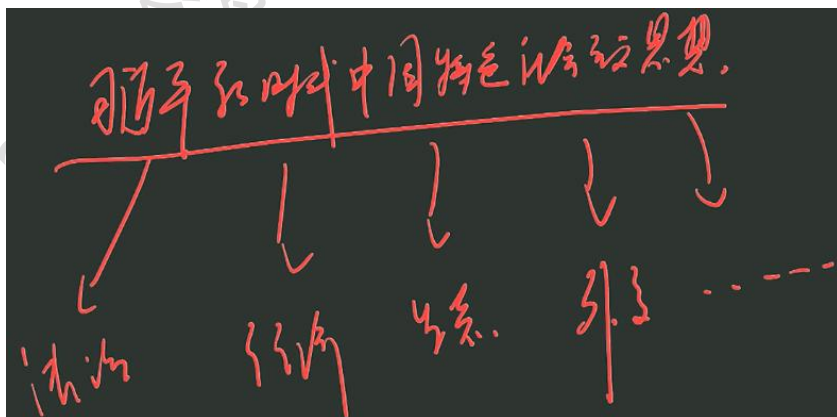
23:31~36:18

第二节 坚持全面依法治国

考点 55 全面依法治国的根本遵循 (多选题 [13])

1. 习近平法治思想的意义

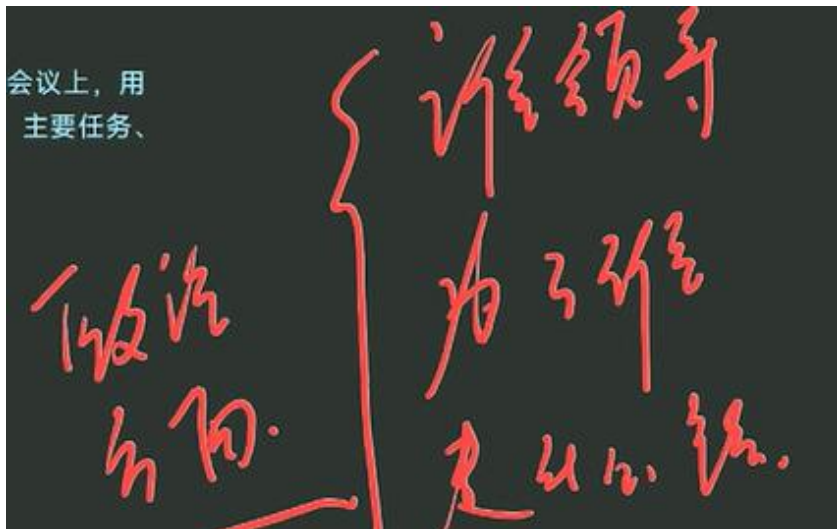
意义：习近平法治思想凝聚着中国共产党人在法治建设长期探索中形成的经验积累和智慧结晶，标志着我们党对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识达到了新高度，开辟了 21 世纪马克思主义法治理论和实践的新境界。习近平法治思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是全面依法治国的根本遵循和行动指南。



2. 习近平法治思想的主要内容

习近平在中央全面依法治国工作会议上的重要讲话中，明确提出了当前和今后一个时期推进全面依法治国的总体要求，用“十一个坚持”系统阐述了新时代推进全面依法治国的重要思想和战略部署。“十一个坚持”：坚持党对全面依法治国的领导；坚持以人民为中心；坚持中国特色社会主义法治道路；坚持依宪治国、依宪执政；坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化；坚持建设中国特色社会主义法治体系；坚持依法治国、依法执政、依法行政共

司法、全民守法；坚持统筹推进国内法治和涉外法治；坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍；坚持抓住领导干部这个“关键少数”。这“十一个坚持”系统阐述了全面依法治国的政治方向、战略地位、工作布局、主要任务、重大关系、重要保障等，涉及的都是全面依法治国方向性、根本性、全局性的重大问题，构成了习近平法治思想的主要内容。



1. 遵循一般是思想、观念、理论，全面依法治国的根本遵循是习近平法治思想。

2. 习近平新时代中国特色社会主义思想包括经济、生态、法治、外交等方面。关于习思想其他方面的意义，可套用法治思想的说法。

3. “十一个坚持”中，前三个是全面依法治国的政治方向。

4. 坚持依宪治国、依宪执政：依法首先是依宪，宪法是根本法。





⑤ 战略地位 - 法治体系和治理能力现代化

⑥ 建设中国特色社会主义 - 总抓手

依法治国 → 人民
依法执政 → 党
依法行政 → 政府

法治国家 → 目标
法治政府 → 重点
法治社会 → 基础

5. 坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化是战略地位，即法的重要性。

6. (1) 建设中国特色社会主义是全面依法治国的总抓手；
(2) 法治体系包含法律体系。

7. 依法治国的主体是人民；
依法执政的主体是共产党；
依法行政的主体是政府。

8. 全面依法治国中，建设法治社会是基础，法治政府是重点，法治国家是目标。





⑧ 科学立法 — 前提
严格执法 — 关键
公正司法 — 重点
全民守法 — 基础

9. 全面依法治国的格局：
科学立法是前提；
严格执法是关键；
公正司法是重点；
全民守法是基础。

法治人才
领导干部

10. 法治人才和领导干部是
依法治国的重要保障。

考点 56 坚持走
中国特色社会主义
法治道路

36:18~42:48

要保障，这一思想深刻回答了全面依法治国需要什么保障的问题，指明了全面依法治国的人才支撑和“关键少数”。

考点 56 坚持走中国特色社会主义法治道路

中国特色社会主义法治道路的核心要义，就是要坚持党的领导，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论。这充分体现了我国社会主义性质，具有鲜明的中国特色、实践特色、时代特色。

1. 为什么要走中国特色社会主义法治道路？

第一，走中国特色社会主义法治道路，是历史的必然结论。要不要走法治道路、走什么样

1. 坚持党的领导是根本保证，坚持中国特色社会主义制度是重要保障，贯彻中国特色社会主义法治理论是根本遵循、行动指南。

2. 坚持中国特色社会主义法治道路必须遵循的原则

第一，坚持中国共产党的领导。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证。把党的领导贯彻到依法治国全过程和各方面，是我国社会主义法治建设的一条基本经验。我国是人民民主专政的社会主义国家，党的领导是中国特色社会主义法治之魂，这是我们法治同西方资本主义国家的法治最大的区别。全面依法治国是要加强和改善党的领导，健全党领导全面依法治国的制度和工作机制，推进党的领导制度化、法治化，通过法治保障党的路线方针政策有效实施。坚持党的领导体现在党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法上。

守法上。

第二，坚持人民主体地位。全面依法治国最广泛、最深厚的基础是人民，必须坚持为了人民、依靠人民。推进全面依法治国，根本目的是依法保障人民权益。必须始终坚持党坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断发展社会主义民主政治并使之法治化、制度化。要积极回应人民群众新要求新期待，系统研究谋划和解决法治领域人民群众反映强烈的突出问题，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，用法治保障人民安居乐业。

2. 全面依法治国的目标是建设法治国家，目的是依法保障人民权益。
注意区别目标和目的，目标是指标，目的是人本身。





第三，坚持法律面前人人平等。平等是社会主义法律的基本属性，是社会主义法治的基本要求。坚持法律面前人人平等，对于坚持走中国特色社会主义法治道路具有十分重要的意义。其一，它可以充分显示中国特色社会主义制度的优越性，使人民在依法治国中的主体地位得到

第四，坚持依法治国和以德治国相结合。法治和德治，是治国理政不可或缺的两种方式，如车之两轮或鸟之两翼，忽视其中任何一个，都将难以实现国家的长治久安。只有让法治和德治共同发挥作用，才能使法律与道德相辅相成，法治与德治相得益彰，做到法安天下，德润人心。坚持依法治国和以德治国相结合，一要强化道德对法治的支撑作用，重视发挥道德的教化作用，提高全社会文明程度，为全面依法治国创造良好环境；二要把道德要求贯彻到法治建设中，以法治承载道德理念，立法、执法、司法都要体现社会主义道德要求，都要把社会主义核心价值观贯穿其中，使社会主义法治成为良法善治，引导全社会崇德向善；三要坚持运用法治手段解决道德领域突出问题，依法加强对群众反映强烈的失德行为的整治。

第五，坚持从中国实际出发。建设法治中国，必须从我国实际出发，同完善和发展中国特色

3. 德可以支撑法，法也可以支撑德，双向成立。道德重教化，法律重规范，不可混淆。

考点 57 建设法治中国

42:48~50:32

考点 57 建设法治中国 (单选题 [14])

全面依法治国是一个系统工程，要整体谋划，更加注重系统性、整体性、协同性。全面依法治国的宏伟目标是建设法治中国，要以建设中国特色社会主义法治体系为总抓手，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。

1. 建设中国特色社会主义法治体系

第一，完备的法律规范体系。完备的法律规范体系，是中国特色社会主义法治体系的前提，

第二，高效的法治实施体系。建设高效的法治实施体系，是建设中国特色社会主义法治体系的重点。高效的法治实施体系，是指执法、司法、守法等各个环节有效衔接、协调高效运转、

第三，严密的法治监督体系。严密的法治监督体系，是指以规范和约束公权力为重点建立的有效法治化权力监督网络。它以有权必有责、用权受监督、违法必追究，坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究行为等为主要任务，是宪法法律有效实施的重要保障，是加强对权力

第四，有力的法治保障体系。有力的法治保障体系，是全面依法治国的重要依托。

第五，完善的党内法规体系。建设完善的党内法规体系，是中国特色社会主义法治体系的本质要求和重要内容。完善的党内法规体系，是指内容科学、程序严密、配套完备、运行有效

的重要举措。普法工作要在针对性和实效性上下功夫，特别是要加强青少年法治教育，不断提升全体公民法治意识和法治素养，使法治成为社会共识和基本准则。

3. 坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法

科学立法是全面依法治国的前提，严格执法是全面依法治国的关键，公正司法是全面依法治国的重点，全民守法是全面依法治国的基础。全面依法治国，必须从立法、执法、司法、守法四个方面统筹推进。

第一，科学立法。法律是治国之重器，立法是法治的龙头环节。科学立法，要以完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系、加强宪法实施为目标。

第二，严格执法。法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施。

第三，公正司法。公正是法治的生命线，是司法活动最高的价值追求。公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。

第四，全民守法。法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰，全民守法是法治社会的基础工程。

1. 中国特色社会主义法治体系包括：

- (1) 完备的法律规范体系——中特法治体系的前提；
- (2) 高效的法治实施体系——建设中特法治体系的重点；
- (3) 严密的法治监督体系——宪法法律有效实施的重要保障；
- (4) 有力的法治保障体系——全面依法治国的重要依托；
- (5) 完善的党内法规体系——中特法治体系的本质要求和重要内容。区别于西方法治的显著特征是把党内法规纳入中特法治体系。

2. 公正是法治的生命线，是司法活动最高的价值追求。

